



WICEL

Guía legal para ecommerce de celulares y accesorios
Implementación web, checkout, datos y garantías

Contexto

Esta guía está pensada para el ecommerce de Wicel, dedicado a la venta online de celulares y accesorios a consumidores finales en Argentina. Está orientada al trabajo conjunto entre el negocio y el desarrollador: qué textos publicar y qué funciones conviene implementar para que el sistema pueda cumplir y dejar trazabilidad.

GUÍA - Importante

Las obligaciones exactas pueden variar según productos, promociones, financiación, logística, garantías, proveedores de pago y jurisdicción. No reemplaza la revisión legal del negocio.

1. Documentos y secciones legales del ecommerce

Tema	Qué debería contemplarse	Prioridad
Términos y Condiciones	Reglas de compra, precios, stock, entrega, pagos, cambios, cancelaciones y demás condiciones.	ALTA
Política de Privacidad	Datos recopilados, finalidades, responsable, terceros, conservación y derechos.	ALTA
Cambios y devoluciones	Procedimientos separados para arrepentimiento, garantía, cambio comercial y cancelación.	ALTA
Garantías	Plazos y condiciones legales/comerciales aplicables a cada producto.	ALTA
Cookies	Explicación de tecnologías de seguimiento cuando corresponda al uso real.	MEDIA
Contacto / reclamos	Canales de atención y trazabilidad de solicitudes.	ALTA

2. Ficha de producto: información que el sistema debe permitir mostrar

La Ley 24.240 exige brindar información cierta, clara y detallada sobre características esenciales y condiciones de comercialización. En consecuencia, la ficha no debería depender de información escondida o contradictoria con el checkout.

Tema	Qué debería contemplarse	Prioridad
Identificación	Marca, modelo y características esenciales.	ALTA
Estado	Nuevo, usado o reacondicionado, cuando corresponda.	ALTA
Contenido	Qué incluye la caja o el producto.	MEDIA
Stock	Disponibilidad real o condiciones de la oferta.	ALTA
Precio	Importe total y final a pagar.	ALTA
Financiación	Precio contado, cuotas y CFTEA cuando corresponda.	ALTA
Entrega	Modalidad, plazos y costos aplicables.	ALTA
Garantía	Plazo y condiciones relevantes.	ALTA

ATENCIÓN - Evitar contradicciones

El precio, stock, cuotas o condiciones mostradas en un banner no deberían diferir de las que el comprador encuentra al finalizar el pedido. El backend debe controlar que la información publicada sea coherente con la operación.

3. Precios, promociones y financiación

La Resolución 4/2025 dispone que quienes ofrecen bienes o servicios directamente a destinatarios finales deben exhibir los precios según sus reglas. El precio exhibido corresponde al importe total y final; si el precio se muestra financiado deben indicarse precio de contado, cantidad y monto de cuotas y CFTEA.

- ☐ Precio final en pesos.
- ☐ Cuando corresponda, información del importe neto sin impuestos nacionales con la leyenda exigida por la normativa.
- ☐ En financiación: precio de contado, cantidad y monto de cuotas y CFTEA.
- ☐ Vigencia, condiciones, limitaciones y stock de las promociones, cuando sean parte de la oferta.
- ☐ Control para que checkout, ficha y banners utilicen la misma condición comercial.

4. Checkout y evidencia de la compra

El checkout debería estar diseñado para que el consumidor conozca las condiciones esenciales antes de confirmar y para que Wicel pueda demostrar qué operación se realizó.

Flujo recomendado

Producto -> carrito -> datos de entrega -> método de pago -> resumen final -> aceptación de condiciones -> confirmación.

- ☐ Resumen final con productos, cantidades, precio, descuentos, envío, total y medio de pago.
- ☐ Enlaces visibles a Términos y Condiciones y Política de Privacidad.
- ☐ Aceptación expresa de las condiciones; evitar casillas preseleccionadas como práctica de UX.
- ☐ Guardar versión y fecha de los términos relevantes para la operación.
- ☐ Enviar confirmación de la compra y conservar evidencia que el consumidor pueda revisar.
- ☐ Guardar un snapshot de producto, precio, descuento y condiciones de la operación.

5. Botón de Arrepentimiento

La Disposición 954/2025 exige a los proveedores que comercializan bienes y servicios a distancia por páginas web o formatos similares un link denominado “BOTÓN DE ARREPENTIMIENTO”, visible, destacado y en el primer acceso. Para utilizarlo no se puede exigir registración previa ni otro trámite adicional. La misma disposición contempla un “BOTÓN DE BAJA DE SERVICIO” para los casos de servicios.

- ☐ Link visible y destacado denominado “BOTÓN DE ARREPENTIMIENTO”.
- ☐ Disponible desde el primer acceso del sitio según la disposición.
- ☐ No exigir registro previo ni trámite adicional para iniciar el pedido.
- ☐ Flujo para identificar la compra y registrar la solicitud.
- ☐ Generación de código o número de identificación.
- ☐ Registro de fecha, hora, pedido, cliente, canal y estado.
- ☐ Comunicación del código y gestión correspondiente dentro de los plazos normativos.

IMPORTANTE - Plazo legal a considerar

En ventas a distancia, el artículo 34 de la Ley 24.240 reconoce el derecho a revocar la aceptación dentro de los 10 días corridos desde la entrega del bien o la celebración del contrato, lo que ocurra último, sujeto a las condiciones y excepciones previstas por la normativa.

6. Cambios, devoluciones y garantía

No conviene mezclar en una única opción “devolución”. El sistema debería diferenciar las causas porque los efectos jurídicos y comerciales pueden ser distintos.

Tema	Qué debería contemplarse	Prioridad
Arrepentimiento	Solicitud derivada de una venta a distancia y su régimen legal.	ALTA
Garantía por falla	Producto con defecto o falla dentro del régimen de garantía aplicable.	ALTA
Cambio comercial	Cambio ofrecido por Wicel bajo sus condiciones, sin menoscabar derechos legales.	MEDIA
Cancelación	Cancelación del pedido según su estado y reglas aplicables.	ALTA

6.1 Garantía legal

Para cosas muebles no consumibles, la Ley 24.240 establece una garantía legal de 6 meses cuando son nuevas y de 3 meses cuando son usadas, salvo que se otorgue un plazo mayor. La implementación debería permitir identificar el equipo vendido y registrar el caso de garantía.

- ☐ Mostrar el plazo y condiciones de garantía.
- ☐ Asociar IMEI o número de serie a la venta cuando corresponda y tratarlo de acuerdo con las reglas de protección de datos.
- ☐ Registrar ingreso, diagnóstico, reparación, reemplazo, devolución y cierre.
- ☐ Conservar documentación relevante del caso y del equipo.

7. Privacidad y datos personales

La Ley 25.326 y su reglamentación regulan el tratamiento de datos personales. Wicel debe tener una política que describa el tratamiento real de la tienda.

- ☐ Identidad y datos de contacto del responsable del tratamiento.
- ☐ Datos que se recaban y cuáles son necesarios para comprar, entregar, atender o gestionar garantías.
- ☐ Finalidades: cuenta, compra, envío, soporte, garantía, seguridad y marketing, según corresponda.
- ☐ Destinatarios o categorías de terceros: pasarela de pago, logística, hosting, etc., cuando corresponda.
- ☐ Canal para ejercer derechos de acceso, rectificación, actualización y supresión.
- ☐ Información sobre conservación/eliminación conforme a obligaciones y finalidades.
- ☐ Medidas de seguridad explicadas de forma comprensible.

7.1 Marketing y consentimientos

La suscripción a publicidad debería estar separada de la aceptación necesaria para comprar. El sistema debería guardar fecha, origen y estado de las preferencias de marketing.

- ☐ Separar consentimiento/elección de marketing de la aceptación contractual.
- ☐ Registrar alta, baja y preferencias.
- ☐ Conservar evidencia suficiente de las elecciones cuando sea necesario.
- ☐ Revisar herramientas de terceros, analítica y publicidad utilizadas por el sitio.

8. Modelo de datos para trazabilidad legal

La mejor forma de no depender solo de textos es convertir parte del cumplimiento en funcionalidades del sistema.

Tema	Qué debería contemplarse	Prioridad
terms_versions	Versiones de Términos y Condiciones y fecha/versión asociada al checkout.	ALTA
privacy_versions	Versión de la política informada o aceptada cuando corresponda.	ALTA
orders_snapshot	Copia lógica de productos, precios, descuentos y condiciones de la compra.	ALTA
order_events	Eventos: creada, pagada, enviada, entregada, cancelada, devuelta.	ALTA
refund_requests	Arrepentimientos/reintegros con código, fechas y estado.	ALTA
warranty_cases	Diagnóstico, reparación, reemplazo y cierre de garantías.	ALTA
customer_consent	Preferencias de marketing y fecha/origen.	ALTA
product_imei	IMEI/serie asociado al equipo y la venta, cuando el modelo comercial lo requiera.	ALTA
audit_log	Acciones administrativas relevantes.	MEDIA

9. Checklist de Wicel antes de publicar

- ☐ Términos y Condiciones revisados y coherentes con la forma real de vender.
- ☐ Política de Privacidad revisada contra los datos realmente recopilados.
- ☐ Proceso de cambios/devoluciones/garantías definido.
- ☐ Ficha de producto con características, estado, stock, precio, entrega y garantía.
- ☐ Precio final coherente en producto, carrito y checkout.
- ☐ Financiación correctamente informada cuando corresponda.
- ☐ Botón de Arrepentimiento implementado de acuerdo con la Disposición 954/2025.
- ☐ Checkout con resumen final y evidencia de la operación.
- ☐ Confirmación de compra enviada al cliente.
- ☐ IMEI/serie trazable cuando corresponda.
- ☐ Backoffice con estados y registros de devoluciones y garantías.
- ☐ Marketing separado de la aceptación contractual.
- ☐ Proveedores externos identificados: pagos, logística, hosting, analítica, etc.

10. Fuentes oficiales consultadas

Ley 24.240 - Defensa del Consumidor: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/638/actualizacion>

Disposición 954/2025 - Botón de Arrepentimiento y Baja de Servicios:

<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/disposicion-954-2025-417152/texto>

Resolución 4/2025 - Exhibición de Precios: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-4-2025-408455>

Ley 25.326 - Protección de Datos Personales: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326-64790/texto>

Decreto 1558/2001 - reglamentación: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-70368>

ATENCIÓN - Uso profesional

Antes de publicar Wicel, conviene que el titular del ecommerce y un abogado revisen los textos legales según la actividad real, proveedores, financiación, logística, garantías y jurisdicción.